

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1130/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัดฯ

โจทก์

นายสุวรรณ ศรีโสธรกุล กับพวก

จำเลย

นายจักรกฤษณ์ เชี่ยวเวช ทนายจำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา หากศาลฎีกามีคำสั่งให้เพิกถอน การขายทอดตลาด แล้วจะเป็นการยากที่กรรมสิทธิ์ในทางทะเบียน จะคืนสภาพเดิม โปรดมีคำสั่งให้ คู่ครองประโยชน์ของจำเลยที่ 2 ไว้ก่อนโดยขอให้งดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 74)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 284 ตำบลเสิงสางอำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมาพร้อม โรงภาพยนตร์ ของจำเลย ที่ 2 เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ตามคำพิพากษา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า ในการขายทอดตลาดครั้งสุดท้าย มีโจทก์เข้าสู่ราคาเพียงราย เดียว เจ้าพนักงานบังคับคดี ขายให้โจทก์ในราคา 460,000 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่า ห้องตลาด ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อัน 67,68)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยกคำร้อง (อันดับ 61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการโอนสิทธิครอบครองใน ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อไว้ชั่วคราวระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการโอนสิทธิครอบครองใน ที่ดินให้แก่ผู้ซื้อไว้ชั่วคราวระหว่างฎีกา

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ